МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 01 дугаар сарын 31 № 06/08 Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Ц.ГАНЦЭЦЭГ ТАНАА

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт Хяналтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан Товуудоржийн Гэрэлтунгалагаас тус газрын дарга Н.Ариунаад холбогдуулан "...ээлжийн амралттай байх хугацаанд үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь 3 жилд нэг удаа болдог нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн шалгалтад орох боломжгүй болсон. Мөн хуулийн мэргэжилтэн В.Эрдэнэбатаар дамжуулан ажлаа өгөх хүсэлт бичиж өгөхийг удаа дараа тулган шаардсан. Тэгэхэд миний зүгээс шилжих газраа олсны дараа хүсэлтээ өгье гэдгээ хэлсэн бөгөөд Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт шилжих хүсэлтээ өгөхөд шийдвэрлээгүй бөгөөд 2024 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр өрөөндөө дуудаж "...чамайг шилжүүлэхгүй, хүсэлтээ өгөөд нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч хий, үгүй гэвэл би чамайг ажлаас халах тушаал гаргана. ...тэгээд шүүх дээр уулзъя гэж ажлын байрны дарамт үзүүлсэн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдолд дурдсан асуудлаар холбогдох удирдлага, ажилтан, албан хаагчдаас тайлбар мэдээлэл авч, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Н.Ариунаа Комисст өгсөн тайлбартаа "...гомдол гаргагч Т.Гэрэлтунгалаг нь хариуцсан ажилдаа хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудыг удирдлагаар хангаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаагүй, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу дотоод болон гадаад хяналт шалгалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгээгүй" гэх тайлбарыг өгсөн.

Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Б/62 дугаар тушаалаар Т.Гэрэлтунгалагт сахилгын шийтгэл ногдуулсан байх бөгөөд уг тушаалыг эс зөвшөөрч Төрийн албаны зөвлөлд гомдол гаргасан байх бөгөөд гомдлыг хянаж, шалгах явцад Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/67 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан хүчингүй болгосон байна.

Уг сахилгын шийтгэл ногдуулсан асуудал нь Т.Гэрэлтунгалагийн нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн гурван жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг шалгалтад оролцох эрхийг хассан байгаа нь төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан гэж үзэхээр байна.

15007021

D:\АЖИЛ\2025 on received file\01cap A4.docx

2. Гомдолд дурдсан хуулийн мэргэжилтэн В.Эрдэнэбат нь удаа дараа ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ бичиж өг гэж хэлсэн байх бөгөөд үүний дагуу Т.Гэрэлтунгалаг нь Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт шилжин ажиллах хүсэлтээ гаргасан байна. Гэвч Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Н.Ариунаа тухайн асуудлаар Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Л.Жавзандуламтай холбогдож "...манай байцаагчийг надтай зөвшилцөхгүй шилжүүлэн авах гэж байна" гэх зүйлийг хэлсэн байна.

Комисст Т.Гэрэлтунгалаг өгсөн тайлбартаа "... 2024 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагийн орчимд Н.Ариунаа дарга намайг дуудаж, чамайг шилжүүлэхгүй, чи ажлаа өгөөд нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч хий, үгүй гэвэл чамайг ажлаас халах тушаал гаргана. ...тэгээд шүүх дээр уулзъя, гэж ажлын байрны дарамт үзүүлсэн. Мөн ажил хүлээлцэх акт үйлдэн хяналт шалгалтын байцаагч Б.Ариунтуяад ажлаа хүлээлгэн өг гэсний дагуу ажлаа өгсөн бөгөөд ямар нэгэн тодорхой ажил, үүрэг удирдлагаас өгөхгүй хөдөлмөрлөх эрхийг минь зөрчиж байсан" гэжээ.

Тухайн асуудлаар Н.Ариунаагаас тайлбар авахад "... асуудлаар миний зүгээс Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Л.Жавзандуламтай ярьсан бөгөөд хуулиараа байгууллагын удирдлага хоорондоо зөвшилцөх ёстой талаар түүнд хэлсэн. Харин ажлыг нь хүлээн авсан асуудал одоогоор байхгүй" гэсэн.

Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Н.Ариунаа Хан-уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт "...тус газрын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга Т.Гэрэлтунгалаг нь шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан тул шилжүүлэн ажиллахад татгалзах зүйлгүй болно" гэсэн 2024 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 650 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн байна. Ингээд Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Товуугийн Гэрэлтунгалагийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай" Б/69 дугаар тушаалыг гаргажээ.

Харин Хан-уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Л.Жавзандулам "... тус газарт Т.Гэрэлтунгалагийг шилжүүлэн авч ажиллуулахаас татгалзаж байна" гэх 2024 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 778 дугаар албан бичгийг Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлжээ. Энэ талаар Л.Жавзандуламаас тодруулга авахад "...Т.Гэрэлтунгалаг надтай ирж уулзсан, танайд ажилд орох хүсэлтэй байх бөгөөд ямар ч албан тушаалд болно гэж байсан. Гэвч хэлтсийн даргын сул орон тоо байхгүй байсан тул шилжүүлэн авах боломжгүй болсон. Харин Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газраас ирсэн бичиг нь 2024 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр гэж бичсэн боловч манай газарт 2024 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр ирсэн тул манайхаас 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хариуг хүргүүлсэн" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Т.Гэрэлтунгалаг нь Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Товуугийн Гэрэлтунгалагийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай" Б/69 дугаар тушаалыг эс зөвшөөрч Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд гаргасан байх бөгөөд түүнд тус зөвлөлөөс уг шийдвэр нь Төрийн албаны тухай хуулийн төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх зохицуулалтыг зөрчсөн байгаа тул Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн даргын албан тушаалд Т.Гэрэлтунгалагийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах шийдвэрийг хуулийн хүрээнд гаргаж, Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлэх талаар 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 04/2485 дугаар албан бичгийг Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Н.Ариунаад хүргүүлжээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл

бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор, мөн Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" тус тус хуульчилсан.

Иймд Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Товуудоржийн Гэрэлтунгалагийг ажилд эгүүлэн томилох тухай" Б/83 дугаар тушаалыг гаргасан байгаагаас үзэхэд Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга Т.Гэрэлтунгалагийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамтаас ангид байх эрх нь зөрчигдсөн байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажлын байран дахь дарамтаас урьдчилан сэргийлэх холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
2. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргасан албан хаагчид удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө баталж, удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулах;
4. Төрийн албан хаагчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт үзүүлсэн Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Н.Ариунаад Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага тооцох.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Л.Энх-Амгаланд

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД